

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת אלון שוסטר

פ/25/6756

הצעת חוק הרשויות המקומיות (בחירות) (תיקון – הגבלת הזכות להיבחר בשל כתב אישום),

התשפ"ו–2026

1. תיקון סעיף 7 בחוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ"ה–1965¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 7 –

(1) בסעיף קטן (א), במקום "(2א) ו-(ב)" יבוא "(2א), (3א) ו-(ב)";

(2) אחרי סעיף קטן (2א) יבוא :

"(3א) מי שהוגש נגדו כתב אישום בגין עבירות מסוג פשע, אינו זכאי להיכלל ברשימת מועמדים ולהיבחר לחבר מועצה של רשות מקומית, אלא אם כן קבע יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית כי הוא זכאי להיבחר."

2. הוספת סעיף 7ב אחרי סעיף 7א לחוק העיקרי יבוא :

"הוראות לעניין 7ב. (א) מועמד או מי שרוצה להיות מועמד, שהוגש נגדו כתב אישום בגין עבירות מסוג פשע, המבקש להיבחר בשל כתב אישום הגבלת הזכות להיבחר בשל כתב אישום הוא זכאי להיבחר כאמור בסעיף 7(א3) (בסעיף זה המבקש), יגיש ליושב ראש ועדת הבחירות המרכזית בקשה לכך, לא יאוחר מהיום ה-45 שלפני יום הבחירות; לבקשה יצורפו כתב האישום וכל חומר אחר הנוגע לעניין.

(ב) החלטת יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית תינתן לא יאוחר מהיום ה-30 שלפני יום הבחירות; ההחלטה המנומקת תימסר למנהל הבחירות ולמבקש.

¹ ס"ח התשכ"ה, עמ' 248.

(ג) החלטת יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית כי המבקש מנוע מלהשתתף בבחירות לחברות במועצה לפי סעיף זה, טעונה אישור בית המשפט העליון; החליט יושב ראש ועדת הבחירות כאמור, יודיע על כך, ללא דיחוי, למבקש ולמנהל הבחירות.

(ד) אישר בית המשפט העליון את ההחלטה, יימחק שמו של המועמד מרשימת המועמדים.

(ה) בהליך של אישור החלטת יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לפי סעיף קטן (ג), ידון בית המשפט העליון בשלושה שופטים כפי שיורה נשיא בית המשפט העליון, ופסק דינו יהיה סופי; פסק הדין יימסר למנהל הבחירות לא יאוחר מהיום ה-23 שלפני יום הבחירות.

3. שר הפנים יתקן את צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי"ח-1958², בהתאם להוראות חוק זה, בשינויים המחויבים, כך שיחולו הוראות זהות להוראות חוק זה על מועמד או מי שרוצה להיות מועמד למועצה של מועצה אזורית, בתוך 30 ימים מיום פרסומו של חוק זה.

ד ב ר י ה ס ב ר

בשנים האחרונות, אזרחי ותושבי מדינת ישראל עדים למספר מקרים בהם מוגשים כתבי אישום כנגד נבחר ציבור בכלל, וראשי רשויות וחברי מועצה ברשויות מקומיות בפרט. עשרות נבחר ציבור מכהנים ברשויות המקומיות מואשמים בעבירות פליליות. אותם נבחרים, אשר בעניינם הוגש כתב אישום חמור, אינם נמנעים מלהגיש מועמדותם בבחירות לרשויות המקומיות. כידוע, אמון הציבור במערכת השלטונית הוא נדבך חשוב בניהול תקין של מדינה דמוקרטית. כתב אישום מהווה ראיה מינהלית כבדת משקל, אשר עצם קיומה עלול להצביע על פגיעה בטוהר המידות ובאיכות השלטון. ואכן, בית המשפט העליון פסק לא מכבר כי אי-העברה של ראש רשות מקומית על ידי מועצת הרשות המקומית מתפקידו, כאשר מוגש נגדו כתב אישום בעבירות חמורות הנוגדות את טוהר המידות, היא בלתי סבירה באופן קיצוני. לפיכך, פסק בית המשפט כי שני ראשי רשויות מקומיות יועברו מכהונתם לאלתר (בג"ץ 5126/13 אומ"ץ אזרחים למען מנהל תקין וצדק חברתי נ' ראש עיריית רמת השרון (ניתן ביום 14.10.2013)).

החלטתו של בית המשפט משקפת את הנורמה הראויה והנדרשת במדינה דמוקרטית לא רק באשר לראש רשות מקומית, אלא אף, וביתר שאת, באשר לחברי מועצה ברשות מקומית. חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), התשל"ה-1975 (להלן – החוק), וחוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ"ה-1965, אינם מונעים מאדם שהוגש נגדו כתב אישום להתמודד בבחירות לתפקיד חבר מועצה ברשות מקומית. לכן תכליתה של הצעת החוק היא לשנות מצב זה. אין

² ס"ח התשנ"ה, עמ' 119.

ספק, כי עולה חשש שהכשל הערכי שדבק בנבחר הציבור או במועמד לתפקיד מעין זה, יפגע גם בהתנהלותו העתידית ובאמון הציבור. יש לעמוד על ניפויים של אנשים שכשלו לכאורה בעבר ובכך להבטיח את ניקיון הכפיים בשלטון המקומי.

במצב זה אין דינו של נבחר ציבור או מי שמבקש להיבחר על ידי הציבור כדינו של כל אדם. אמנם חזקת החפות נשמרת לשניהם, אולם לא ראוי הוא כי מי שנושא על גבו ראיה מינהלית כבדת משקל שכזו ינהל את ענייני הציבור לפני שמתפזרת עננת החשדות בעניינו. מי שהוגש נגדו כתב אישום אינו ראוי מבחינה ציבורית לשמש נבחר ציבור ברשות מקומית.

הצעת חוק זו נועדה להרחיב את אשר פסק בית המשפט העליון ואת הקבוע בסעיף 19א לחוק, אף לחברי מועצה ברשויות המקומיות ומועמדים לתפקיד זה, וזאת מתוך האמונה כי החשש מבעלי תפקידים אלו גדול לא פחות מן החשש מפני ראש רשות מקומית: ראשית, אין הם מקבלים שכר תמורת כהונתם, כך שהחשש כי הם עלולים לנצל כוחם לרעה, קיים אף ביתר שאת; ושנית, מספרם הכולל רב יותר, כך שייטכן מספר רב יותר של עבירות, ולכן ההרתעה נדרשת להיות יעילה לא פחות. בית המשפט העליון קבע כי גם על הזכות לבחור ולהיבחר עם כל חשיבותה, לסגת לפעמים מפני שיקולים אחרים, ואין היא זכות מוחלטת. בית המשפט אף הביע דעתו כי מניעת התמודדות צריכה להיקבע בחקיקה מתאימה.

בהתאם לכך מוצע לקבוע כי תיחסם מאדם, שהוגש נגדו כתב אישום בגין עבירות חמורות מסוג פשע, האפשרות להתמודד בבחירות לרשות המקומית, אלא אם קבע אחרת יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית בהתאם להליך המפורט בהצעה. יש לציין כי אדם המבקש להתמודד לכהונת ראש רשות מקומית, עליו לעמוד בתנאים הנדרשים מאדם המבקש להתמודד לחברות במועצה של רשות מקומית.

בשל העובדה כי מועמד שהוגש נגדו כתב אישום נמצא בשלב מוקדם באופן יחסי של ההליך הפלילי, הצעת החוק מקימה הגנות לזכותו כדי למנוע שרירות ורשלנות. הגנות אלה תעוגנה בסעיף 7ב המוצע. מוצע לקבוע כי מועמד או מי שרוצה להיות מועמד, יגיש בקשה ליו"ר ועדת הבחירות המרכזית, שיחליט האם המועמד זכאי להתמודד בבחירות לא יאוחר מהיום ה-30 שלפני יום הבחירות, ובכפוף לאישורו של בית המשפט העליון.

כמו כן, מוצע להחיל את הוראות אלו גם על חברי מועצות במועצות אזוריות, ועל כן מוצע כי שר הפנים יתקן את צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי"ח-1958, בהתאם לחוק זה ובשינויים המחויבים בתוך 30 ימים.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים ואחת על ידי חברת הכנסת מיכל רוזין (פ/465/21), על שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חבר הכנסת ניצן הורוביץ (פ/989/23), על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת ג'ידא רינאוי-זועבי (פ/1662/24) ועל ידי חברת הכנסת מיכל רוזין (פ/2708/24).

הצעת חוק דומה בעיקרה הונחה על שולחן הכנסת העשרים על ידי חבר הכנסת מיקי רוזנטל (פ/1319/20).

הצעת החוק זהה לפ/2708/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ג בסיוון התשפ"ו (08.06.2026)